



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 61 DEL 18/11/2025	OGGETTO: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DALLA SOCIETA' EAV S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 8383/2024 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 80/2025. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 656 DEL 18/11/2025	
L'anno duemilaventicinque , il giorno diciotto , del mese di novembre nel proprio Ufficio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 80/2025 recante oggetto *“Incarico legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla società EAV S.r.l. avverso la sentenza n. 8383/2024 innanzi la Corte di Appello di Napoli. Provvedimenti”*;

Preso atto che con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 28.03.2025 al difensore costituito del Comune di Avella, la società EAV S.r.l., in p.l.r.p.t., ha proposto gravame avverso la sentenza n. 8383/2024 resa dal Tribunale Civile di Napoli nel giudizio civile R.G. n. 9647/2020;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente comunale, autorizzando la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico legale al medesimo Professionista di fiducia già costituito nel giudizio di primo grado, nella persona dell'Avv. Emanuele LITTO, del Foro di Avellino, P.IVA 02683500645, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV);

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'A.N.A.C. con linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Dato atto che è stato acquisito il seguente numero di CIG B9228BE764, tramite la piattaforma PCP;

Visto il vigente Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Avella nel giudizio di gravame recante R.G. n. 1410/2025 proposto dalla società EAV S.r.l., in p.l.r.p.t., innanzi la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 8383/2024 resa dal Tribunale Civile di Napoli;
2. Di incaricare l'Avv. Emanuele LITTO, del Foro di Avellino, P.IVA 02683500645, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV), quale difensore già costituito nel primo grado di giudizio, alla costituzione nel suindicato giudizio di gravame pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli R.G. n. 1410/2025;
3. Quantificare i compensi professionali a saldo in favore del predetto Professionista nella somma complessiva di euro 6.000,00, somma già comprensiva di oneri come per legge, con imputazione a valere sul capitolo n. 124, impegno contabile n. 535 del vigente bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, corrente annualità;
4. Dare atto che i rapporti con il Professionista incaricato, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da disciplinare di incarico legale allegato che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall'art. 2233 del Codice civile;
5. Autorizzare la liquidazione, a titolo di acconto, al suindicato Professionista della somma complessiva di euro 2.392,00, (C.P.A. al 4% e spese generali al 15% già incluse come per legge), previa emissione di relativa fatturazione elettronica che dovrà pervenire al Comune di Avella per il tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Dare atto che la procedura di liquidazione sarà gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG: B9228BE764;

7. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
8. La presente determinazione:
- ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: appello avverso sentenza n. 8383/2024 del tribunale di Avellino presso la corte di appello di Napoli presentato da RAV srl CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. Sottosub-impegno	Importo Sottosub-impegno
535	€ 6.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: LITTO EMANUELE 28-06-1975 - Progressivo Fornitore: 3423 Codice Fiscale: LTTMNL75H28F839G P.Iva: 02683500645

Avella (AV), 18/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1147, e vi rimarrà fino al 03/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 656 del 18/11/2025;

Oggetto: INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROPOSTO DALLA SOCIETA' EAV S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 8383/2024 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 80/2025. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 18/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento